



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 17 ramadan 1427 – 10 octobre 2006

149^{ème} année

N° 81

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Chambre des Députés

Nomination de sous-directeurs.....	3492
Nomination de chefs de service.....	3492

Premier Ministère

Décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004.....	3492
Nomination d'un directeur	3492

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chargé de mission.....	3493
Nomination de premiers délégués.....	3493
Nomination de secrétaires généraux de commune.....	3493
Nomination d'un chef de service.....	3493
Mutation de délégués.....	3493
Mutation de secrétaires généraux de gouvernorats.....	3493
Cessation de fonctions d'un délégué.....	3493

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2006-2589 du 2 octobre 2006, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte dans le domaine des technologies de l'information et de la communication..	3493
---	------

Ministère de la Communication et des Relations avec la Chambre des Députés et la Chambre des Conseillers	
Dérogation pour exercer dans le secteur public	3494
Ministère des Finances	
Décret n° 2006-2592 du 2 octobre 2006, accordant à la société de promotion de l'hébergement et de l'exploitation de foyers universitaires « Nour » une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.....	3494
Décret n° 2006-2593 du 2 octobre 2006, accordant à la société « Yasmine » une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.....	3495
Décret n° 2006-2594 du 2 octobre 2006, accordant à Monsieur Lotfi Bousabbeh une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.....	3495
Décret n° 2006-2595 du 2 octobre 2006, accordant à Monsieur Mohsen Abbes Askri une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.....	3496
Nomination d'un trésorier régional des finances.....	3496
Nomination de mandataires chargés de division de comptabilité.....	3497
Nomination de receveurs des finances.....	3497
Nomination de chefs de service.....	3497
Nomination de contrôleurs des finances de première classe.....	3497
Arrêtés du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.....	3498
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Nomination de directeurs régionaux.....	3501
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 septembre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation des opérations d'importation du clinker, du ciment et de la chaux et à la création d'une commission de contrôle des opérations d'importation.....	3502
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises commerce et de l'artisanat et du commerce et de l'artisanat du 30 septembre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des pneus et des roues et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.....	3507
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 octobre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.....	3511
Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 octobre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des carreaux céramiques et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.....	3516
Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 6 octobre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des sièges, meubles et leurs parties et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation	3520
Ministère du Commerce et de l'Artisanat	
Décret n° 2006-2619 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur.....	3524
Décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.....	3525
Maintien en activité dans le secteur public.....	3526
Ministère du Transport	
Nomination d'ingénieurs généraux.....	3526

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Education Physique	
Nomination d'un directeur.....	3526
Nomination de chefs de service.....	3526
Cessation de fonctions d'un sous-directeur.....	3526
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un chargé de mission.....	3526
Nomination d'un chef de service hospitalier.....	3526
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un directeur de centre de protection sociale.....	3526
Liste des assistants sociaux à promouvoir au choix au grade d'assistant social principal au titre de l'année 2005.....	3527
Ministère de l'Education et de la Formation	
Nomination de chefs de service.....	3527
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un sous-directeur.....	3527
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3527
Maintien en activité dans le secteur public.....	3527
Cessation de fonctions d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	3527
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 octobre 2006, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en métiers de justice.....	3527
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 octobre 2006, fixant le régime des études et des examens applicable à la institut supérieur de théologie de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales.....	3530
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 octobre 2006, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de théologie de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques.....	3533

décrets et arrêtés

CHAMBRE DES DEPUTES

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2573 du 5 octobre 2006.

Monsieur Moncef Hadidane, conseiller de deuxième ordre de la chambre des députés, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des travaux de la commission des affaires politiques et des relations extérieures à la chambre des députés.

Par décret n° 2006-2574 du 5 octobre 2006.

Monsieur Khaled M'jahed, conseiller de presse, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des travaux de la commission du plan et des finances à la chambre des députés.

Par décret n° 2006-2575 du 5 octobre 2006.

Madame Rim Aouadi épouse Ben Moussa, conseiller de troisième ordre de la chambre des députés, est chargée des fonctions de chef de service des relations avec les unions parlementaires internationales et régionales à la sous-direction des relations extérieures à la chambre des députés.

Par décret n° 2006-2576 du 5 octobre 2006.

Mademoiselle Chedia Ben Youssef, gestionnaire conseiller de documents et d'archives, est chargée des fonctions de chef de service des correspondances et des procès-verbaux des commissions à la sous-direction du suivi des travaux de la commission des plans et des finances à la chambre des députés.

Par décret n° 2006-2577 du 5 octobre 2006.

Monsieur Adel Chamakh, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service des correspondances et des procès-verbaux des commissions à la sous-direction du suivi des travaux de la commission de l'éducation, de la culture, de l'information et de la jeunesse à la chambre des députés.

Par décret n° 2006-2578 du 5 octobre 2006.

Monsieur Ali Hammami, analyste central, est chargé des fonctions de chef de service du suivi des textes et des plans à l'unité du suivi des activités des entreprises publiques et de l'exécution du budget et du plan de développement à la chambre des députés.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, modifiant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, telle que fixée par le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001, et la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,

Vu la loi n° 2004-30 du 5 avril 2004, relative à la transformation de la forme juridique de l'office national des télécommunications,

Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au Premier ministre,

Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charges,

Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société nationale des télécommunications (Tunisie Télécom) est supprimée de la liste des établissements publics à caractère non administratif, considérés comme entreprises publiques, telle que prévue par l'article premier du décret susvisé n° 2004-2265 du 27 septembre 2004.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des technologies de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2006-2580 du 3 octobre 2006.

Monsieur Kamel Nsir, administrateur, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au bureau central des relations avec le citoyen au Premier ministre.

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2581 du 2 octobre 2006.

Monsieur Mohamed Salah Snoussi est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre de l'intérieur et du développement local.

Par décret n° 2006-2582 du 2 octobre 2006.

Monsieur Abdelkader Khemili est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de la Manouba, à compter du 24 août 2006.

Par décret n° 2006-2583 du 2 octobre 2006.

Monsieur Abdellatif Ghraba est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Sidi Bouzid, à compter du 24 août 2006.

Par décret n° 2006-2584 du 2 octobre 2006.

Monsieur Mahmoud Saïd est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Seliana, à compter du 24 août 2006.

Par décret n° 2006-2585 du 2 octobre 2006.

Monsieur Belgacem Marzougui est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Kébili, à compter du 24 août 2006.

Par décret n° 2006-2586 du 3 octobre 2006.

Monsieur Hechmi Ouni, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune d'El-Aïn.

Par décret n° 2006-2587 du 3 octobre 2006.

Monsieur Moez Ben Amara, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe à la commune d'El-Jem.

Par décret n° 2006-2588 du 3 octobre 2006.

Monsieur Anis Malloulchi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de service des affaires du bureau, du conseil et des comités à la sous-direction des affaires administratives et financières à la commune de Douar Hicher.

MUTATIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 octobre 2006.

Monsieur Mohamed Ridha Belhaj, premier délégué au gouvernorat de Kébili, est muté en ses mêmes fonctions au gouvernorat de Mahdia, à compter du 24 août 2006.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 octobre 2006.

Messieurs les délégués ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions aux services centraux au ministère de l'intérieur et du développement local à compter du 16 août 2006 :

- Ridha Trimech, délégué de Sijoumi gouvernorat de Tunis,
- Abdallah Ben Jannet, délégué de Oueslatia gouvernorat de Kairouan,
- Jameleddine Ben Hamadi, délégué d'El Hamma gouvernorat de Gabès,
- Nouredine Kaâm, délégué de Metouia gouvernorat de Gabès.

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 octobre 2006.

Messieurs les secrétaires généraux des gouvernorats ci-après cités sont mutés en leurs mêmes fonctions à compter de 24 août 2006 :

- Youssef Hanafi du gouvernorat de la Manouba au gouvernorat de Zaghouan.
- Mabrouk Charni du gouvernorat de Kasserine au gouvernorat de Gasfa.
- Khemaies Argoubi du gouvernorat de Tataouine au gouvernorat de la Manouba.
- Mohamed Zaag du gouvernorat de Gafsa au gouvernorat de Tataouine.
- Mohamed Hafedh Cherif du gouvernorat de Zaghouan au gouvernorat de Kasserine.

CESSATION DE FONCTIONS

Par arrêté du ministre de l'intérieur et du développement local du 3 octobre 2006.

Monsieur Mokhtar Ghzail est déchargé des fonctions de délégué à la délégation de Mateur gouvernorat de Bizerte, sur sa demande, à compter du 24 août 2006.

Décret n° 2006-2589 du 2 octobre 2006, portant ratification d'un accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, conclu à Tunis le 4 juillet 2006,

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de Malte dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, conclu à Tunis le 4 juillet 2006.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE LA COMMUNICATION
ET DES RELATIONS AVEC LA
CHAMBRE DES DEPUTES ET LA
CHAMBRE DES CONSEILLERS**

DEROGATION

Par décret n° 2006-2590 du 2 octobre 2006.

Il est accordé à Monsieur Mustapha El Khammari, président de l'établissement de la radiodiffusion télévision tunisienne, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une deuxième année à compter du 1^{er} septembre 2006.

Par décret n° 2006-2591 du 2 octobre 2006.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Ben Salah, rédacteur en chef à l'agence Tunis Afrique Presse, une dérogation pour exercer dans le secteur public, et ce, pour une deuxième année à compter du 1^{er} septembre 2006.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2006-2592 du 2 octobre 2006, accordant à la société de promotion de l'hébergement et de l'exploitation de foyers universitaires « Nour » une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 20 juillet 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société de promotion de l'hébergement et de l'exploitation de foyers universitaires «Nour» bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 293 750 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé d'une capacité d'hébergement de 252 lits au minimum situé à Sousse.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 252 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - La société de promotion de l'hébergement et de l'exploitation de foyers universitaires «Nour» est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue, par ailleurs, de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - La société de promotion de l'hébergement et de l'exploitation de foyers universitaires «Nour» est déchue de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2593 du 2 octobre 2006, accordant à la société « Yasmine » une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 20 juillet 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - La société «Yasmine» bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 126 000 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé d'une capacité d'hébergement de 112 lits au minimum situé à Houmet Alag Sousse.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 112 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - La société «Yasmine» est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue, par ailleurs, de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - La société «Yasmine» est déchue de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux

investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2594 du 2 octobre 2006, accordant à Monsieur Lotfi Bousabbeh une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 22 mai 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Lotfi Bousabbeh bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 82 450 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé d'une capacité d'hébergement de 65 lits au minimum situé à Route Soukra Sfax.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 65 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Monsieur Lotfi Bousabbeh est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Lotfi Bousabbeh est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2595 du 2 octobre 2006, accordant à Monsieur Mohsen Abbas Askri une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003, portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 20 juillet 2006,

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Monsieur Mohsen Abbas Askri bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 125 125 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire privé d'une capacité d'hébergement de 91 lits au minimum situé à l'avenue Bourguiba Kasserine.

Art. 2. - La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement,

- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 91 lits.

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Monsieur Mohsen Abbas Askri est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Art. 4. - Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Art. 5. - L'office des oeuvres universitaires pour le centre est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé.

Art. 6. - Monsieur Mohsen Abbas Askri est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2596 du 3 octobre 2006.

Monsieur Taoufik Bouchhima, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de trésorier régional des finances à Sfax.

En application des dispositions de l'article 23 du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2597 du 3 octobre 2006.

Madame Oumama Jelassi épouse Brahem, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée mandataire chargée de division de comptabilité pour la gestion financière des collectivités locales et des établissements publics à la trésorerie régionale des finances à Sousse.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2598 du 4 octobre 2006.

Madame Sonia Ghdamsi épouse Zine El Abdine, analyste central au ministère des finances, est nommée mandataire chargée de division de comptabilité pour les opérations de dettes externes à la trésorerie générale de Tunisie.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2599 du 4 octobre 2006.

Monsieur Hédi Rouin, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé mandataire chargé de division de comptabilité pour l'inspection à la trésorerie régionale des finances à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2600 du 4 octobre 2006.

Monsieur Abdellaziz Ben Yaâla, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé mandataire chargé de division de comptabilité pour la gestion de l'Etat à la trésorerie régionale des finances à Siliana.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2601 du 4 octobre 2006.

Monsieur Abdelfatah Zouari, inspecteur des services financiers au ministère des finances est nommé receveur municipal (1^{er} bureau) à Tunis.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2602 du 4 octobre 2006.

Monsieur Jilani Bhar, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé receveur des finances à Mégrine à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2603 du 4 octobre 2006.

Monsieur Abdallah Ghazlani, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé receveur des finances nouvelle Médina à Ben Arous.

En application des dispositions de l'article 3 nouveau du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2604 du 4 octobre 2006.

Madame Ahlem Dridi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances est nommée receveur des finances rue de Paradis Ariana.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2006-995 du 3 avril 2006, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2605 du 4 octobre 2006.

Monsieur M'hamed Lahmadi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service d'encadrement des bureaux de contrôle des impôts au centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2006-2606 du 4 octobre 2006.

Monsieur Mongi Khalfaoui, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service du suivi des avantages fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2006-2607 du 4 octobre 2006.

Madame Noura Kneni épouse Zallag, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommée chef de service du suivi des avantages fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2006-2608 du 4 octobre 2006.

Monsieur Mohamed El Fadhel Fares, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre au centre régional de contrôle des impôts de Nabeul à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2006-2609 du 4 octobre 2006.

Monsieur Mourad M'hamdi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service du suivi des avantages fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2006-2610 du 4 octobre 2006.

Monsieur Mounir Dridi est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2006-2611 du 4 octobre 2006.

Madame Raja Lahmadi est nommée contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2006-2612 du 4 octobre 2006.

Monsieur Mahdi Moalla est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2006-2613 du 4 octobre 2006.

Monsieur Lassâad Bouattour est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2006-2614 du 4 octobre 2006.

Madame Neila Chabchoub est nommée contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Par décret n° 2006-2615 du 4 octobre 2006.

Monsieur Mohamed Lassâad Mrabet est nommé contrôleur des finances de première classe au ministère des finances.

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 01-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2408 du 2 septembre 2006 portant nomination de monsieur Nouredine Friaa, directeur de la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à

Monsieur Nouredine Friaa, directeur de la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 01-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2410 du 2 septembre 2006 portant nomination de monsieur Mohamed Salah Bargaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1, le droit de signature de,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du

code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Mohamed Salah Bargaoui, chef de centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait des régime forfaitaire,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 01-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2411 du 2 septembre 2006, portant nomination de Monsieur Riadh Karoui, chef de centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Riadh Karoui, chef de centre régional de contrôle des impôts de Tunis 2, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,

- la décision de retrait du régime forfaitaire,

- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,

- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 01-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2413 du 2 septembre 2006, portant nomination de Monsieur Salah Khammassi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Salah Khammassi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Ben Arous, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2412 du 2 septembre 2006 portant nomination de Monsieur Adel Ouertani, chef de centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Adel Ouertani, chef de centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la

direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 01-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2414 du 2 septembre 2006, portant nomination de Monsieur Ali Ahmed, chef de centre régional de contrôle des impôts de Mannouba.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Ali Ahmed, chef de centre régional de contrôle des impôts de Mannouba, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 3 octobre 2006, portant délégation de signature.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle que modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et notamment le paragraphe IV (nouveau) de son article 44,

Vu la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux,

Vu le code des droits et procédures fiscaux et notamment ses articles 50, 74 et 111,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation et attributions des services extérieurs de la direction générale du contrôle fiscal au ministère des finances, tel que modifié et complété par le décret n° 01-585 du 26 février 2001,

Vu le décret n° 04-730 du 22 mars 2004, portant nomination du ministre des finances,

Vu le décret n° 06-2415 du 2 septembre 2006, portant nomination de Monsieur Ali Mhadhbi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Bizerte.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe IV (nouveau) de l'article 44 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et aux dispositions des articles 50, 74 et 111 du code des droits et procédures fiscaux et en application des dispositions du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, le ministre des finances délègue à Monsieur Ali Mhadhbi, chef de centre régional de contrôle des impôts de Bizerte, le droit de signature de :

- l'arrêté de taxation d'office prévu par l'article 47 du code des droits et procédures fiscaux,
- la décision de retrait du régime forfaitaire,
- la décision de retrait des avantages fiscaux prévue par l'article 111 du code des droits et procédures fiscaux,
- l'acte de mise en mouvement de l'action publique pour les infractions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux et non passibles d'une peine corporelle.

Et ce, dans la limite de sa compétence territoriale.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre des finances

Mohamed Rachid Kechiche

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2616 du 5 octobre 2006.

Monsieur Foued Houli, rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la propriété foncière de Béja, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2617 du 5 octobre 2006.

Monsieur Hichem Njah, rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la propriété foncière de Sidi Bouzid, avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2006-2618 du 5 octobre 2006.

Monsieur Abdesslem Abdellawi, rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière, est chargé des fonctions de directeur régional de la propriété foncière de Gafsa avec rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE,
DE L'ENERGIE ET DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 septembre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation des opérations d'importation du clinker, du ciment et de la chaux et à la création d'une commission de contrôle des opérations d'importation.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et la loi n° 2006-118 du 2 mai 2006 et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 29 juillet 1991 portant organisation du commerce de distribution telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce extérieur tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-244 du 21 janvier 2000,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que complété par le décret n° 1233 du 31 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994 fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 février 2006.

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et portant organisation des opérations d'importation du Clinker, du Ciment et de la Chaux.

Article 2. - Il est créé une commission chargée du suivi et du contrôle de la conformité des opérations d'importation du Clinker, du Ciment et de la Chaux et de leur conformité aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté. Elle est chargée de :

- inscrire toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté sur la liste des importateurs du Clinker, du Ciment et de la Chaux,
- Vérifier la conformité de l'importateur aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté,
- suivre l'évolution des prix du Clinker, du Ciment et de la Chaux sur les marchés intérieurs et extérieurs,
- proposer toutes les mesures nécessaires pour assurer l'approvisionnement régulier du pays en Clinker, Ciment et Chaux,
- informer les services administratifs compétents de tout manquement concernant l'application du cahier des charges.

Article 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de l'industrie ou son représentant: président,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (Direction Générale des Industries Manufacturières) : membre,
- deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat: membres, (Direction Générale du commerce extérieur et Direction Générale du commerce intérieur),
- deux représentants de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du commerce et de l'Artisanat représentants les industriels et les commerçants : membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Générale des Industries Manufacturières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Article 4. - La commission de contrôle des importations du Clinker, du Ciment et de la Chaux se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est jugé nécessaire. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. La commission émet son avis et ses propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix,

celle du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article 5. - Toute personne désirant importer le Clinker, le Ciment et la Chaux doit, avant l'exercice de cette activité, déposer une demande auprès du secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent arrêté en vue de s'inscrire sur la liste des importateurs du Clinker, du Ciment et de la Chaux. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Une copie du cahier des charges annexé au présent arrêté paraphé obligatoirement sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal,

- Une attestation d'inscription sur le registre du commerce,

- Une copie de la carte d'identité fiscale,

- Le code en douane,

- Une liste du personnel accompagnée des documents justifiant leurs niveaux d'enseignement et de formation,

- Une fiche de renseignements à remplir conformément à un modèle établi à cet effet et mis à leur disposition par la commission ,

- Les documents justifiant la conformité de l'importateur aux dispositions du chapitre premier du cahier des charges annexé au présent arrêté.

La commission inscrit le nom de l'importateur qui a fourni au secrétariat tous les documents demandés sur la liste des importateurs du clinker, du ciment et de la chaux. La commission fournit cette liste aux services de la douane et les informe de toute modification survenue.

Article 6. - En cas d'infraction aux prescriptions prévues au présent cahier des charges, la commission met

en demeure l'importateur contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure doit indiquer les infractions commises par l'importateur et un délai sera accordé pour lever ces infractions.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur et au cas où les infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut radier l'importateur contrevenant de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté et ce, après l'avoir entendu. Le secrétariat de la commission notifie immédiatement la décision de radiation à l'importateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. L'importateur radié ne pourra reprendre l'importation du Ciment, du Clinker et de la Chaux qu'après deux ans à partir de la date de sa radiation. A l'expiration de cette période, il pourra demander sa réinscription sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Les importateurs exerçant actuellement l'activité d'importation du clinker, du ciment et de la chaux doivent s'inscrire sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté, et ce, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art 8. - Le cahier de charges annexé au présent arrêté entre en vigueur après un mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DE CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DES OPERATIONS D'IMPORTATION DU CLINKER, DU CIMENT ET DE LA CHAUX

Article premier: Le présent cahier des charges fixe les obligations à respecter et les conditions à satisfaire pour la réalisation des opérations d'importation du Clinker, Ciment et Chaux.

Article 2 : Le présent cahier des charges s'applique aux Clinker, Ciment et Chaux relevant des positions tarifaires suivantes :

NDP	Libellé
-de 25231000009 à 25232900000 -25239010001 -25239030009 -25239090912 -25239090934 -25239090990 -25222000008 -25223000004	Clinker, ciment et chaux

CHAPITRE PREMIER Conditions et procédures d'importation

Article 3 : le Clinker, le Ciment et la Chaux objet du présent cahier des charges ne peuvent être importés que par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des importateurs du Clinker, du Ciment et de la Chaux prévue à l'article 5 de l'arrêté d'homologation du présent cahier des charges. L'importateur doit également satisfaire aux conditions suivantes :

- Il doit être un industriel ou avoir une identité commerciale (être inscrit au registre de commerce et titulaire d'une carte d'identité fiscale) apposée sur tout bon de livraison et toute facture de vente ,
- il doit disposer de moyens humains et matériels nécessaires pour importer et commercialiser le Clinker, le Ciment et la Chaux. Il doit également installer les équipements et matériels nécessaires au stockage. La quantité à stocker doit être équivalente à un mois des prévisions annuelles d'importation. Les lieux de stockage doivent être équipés des équipements de manutention, de sécurité et de protection contre l'incendie nécessaires.

Article 4 : L'importateur doit fournir lors de chaque opération d'importation au secrétariat de la commission et aux services des douanes les renseignements et les documents suivants :

- la dénomination des produits importés,
- le pays d'origine des produits,
- la raison sociale du fournisseur et son adresse,
- la raison sociale de l'importateur et son adresse,
- les spécifications techniques du Clinker, du Ciment et de la Chaux importés prévues au chapitre II du présent cahier des charges,
- le certificat de conformité du Ciment et de la chaux aux normes tunisiennes délivré par L'INNORPI ou de l'organisme de Normalisation du pays exportateur dans le cas d'un accord de reconnaissance mutuelle avec l'INNORPI. Pour les importations urgentes visant à approvisionner le marché local, l'importateur doit fournir un certificat de conformité du lot importé aux normes tunisiennes en vigueur délivré par l'Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI).

- Pour le clinker, un rapport d'analyse rédigé en langue arabe, française ou anglaise délivré par un laboratoire accrédité comportant les résultats des essais et des analyses relatifs au clinker, attestant la conformité du ciment fabriqué à partir du clinker importé aux normes mentionnées aux chapitre II du présent cahier des charges . L'approbation du rapport ainsi que la vérification de la qualification du laboratoire se fera par les services techniques du ministère chargé de l'industrie.

Article 5 : L'importateur doit fournir à la Commission un programme annuel prévisionnel des opérations d'importation et d'approvisionnement du marché local et ce, au mois de Janvier de chaque année. Il doit également durant la même période fournir à la commission les renseignements statistiques concernant ses ventes de clinker, de ciment et de la chaux importés et fabriqués localement durant l'année précédente.

CHAPITRE II

conditions techniques

Article 6 : Le Clinker, le Ciment et de la Chaux importée doivent être conformes aux normes Tunisiennes N.T. 47-01. Le clinker importé doit permettre de fabriquer un ciment conforme à ces normes.

Pour les ciments avec ajouts, le taux maximum d'ajout permis est de 20%.

CHAPITRE III

Contrôle

Art 7 : Le contrôle de la conformité de l'importateur aux prescriptions du présent cahier des charges est effectué par la commission de suivi et de contrôle des importations du Clinker, du Ciment et de la Chaux ou par celui qu'elle délègue. Un rapport est établi à cet effet.

Article 8 : Le contrôle de la conformité du clinker, du ciment et de la chaux importés aux caractéristiques techniques indiqués dans le présent cahier des charges est effectué par les services techniques compétents du ministère chargé du commerce.

Le clinker, le ciment et la chaux sont soumis au cours de chaque importation à un contrôle de réception aux points de transit sur le territoire national. Le produit sera transporté aux locaux de stockage de l'importateur après prélèvement d'échantillons par les services techniques du ministère chargé du commerce et ce, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons tel que modifié par l'arrêté complémentaire du ministre de tourisme de commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003 et ce, afin de réaliser les essais et les analyses conformément aux normes tunisiennes en vigueur. Les frais de ces analyses et essais sont à la charge de l'importateur.

Les opérations de contrôle sont effectuées selon les étapes suivantes :

1. contrôle de la marchandise

Il sera procédé durant cette opération à la vérification de:

- **La quantité :** Vérification de la quantité totale de la marchandise importée par rapport à celle qui figure sur les documents d'importation (la tolérance est de $\pm 1\%$ qu'il s'agisse de produits en vrac, en sac ou en conteneur).
- **L'emballage :** Les sacs contenant les liants hydrauliques doivent être en papier et conformes aux spécifications des normes tunisiennes en vigueur. Le nombre de leurs plis doit répondre aux exigences de la chaîne de distribution.
- **Le marquage :** Les indications normalisées relatives aux liants hydrauliques tel que le type de produit, la classe et les normes utilisées lors de la production des liants hydrauliques doivent figurer sur l'une des faces du sac en langue arabe ou en langue française. L'autre face est réservée aux inscriptions suivantes :
 - L'identité de l'usine productrice,
 - La marque de fabrique,
 - Le poids net du sac conformément à la norme NT 47-16 .

2. Formation des lots

Toute livraison est divisée en lots. Le tonnage de chaque lot doit être de 50 T au minimum et de 4000 T au maximum. Le nombre d'échantillonnages ponctuels à prélever est fonction du tonnage et du système de conditionnement : vrac, sac ou conteneur.

Les lots constitués doivent être stockés dans de bonnes conditions et à l'abri de l'humidité et ne doivent pas être utilisés tant que toutes les analyses n'ont pas été achevées.

3. Essais et contrôle qualité :

Le contrôle de la qualité consiste à procéder aux analyses et essais sur les échantillons prélevés en vue de vérifier la conformité des produits importés aux normes. Ces essais et analyses mécaniques, physiques et chimiques des liants hydrauliques, seront effectués en deux étapes :

- 1/ étape des essais visant à vérifier la qualité du ciment et qui s'étalent sur sept jours.
- 2/ étapes des autres essais prévues aux normes tunisiennes et qui s'étalent sur 28 jours.

4. Exploitation des résultats des contrôles :

Il sera effectué sur chaque échantillon prélevé les épreuves exigées dans la première étape citée au chapitre II du présent cahier des charges conformément aux normes en vigueur. Le reliquat de chaque échantillon sera conservé soigneusement.

- Lorsque les épreuves donnent des résultats favorables, le lot est déclaré conforme préalablement.
- Lorsque les épreuves donnent un résultat défavorable, il est procédé à une deuxième épreuve.

* Si les résultats de cette deuxième épreuve sont favorables, le lot est déclaré conforme.

* Si la deuxième épreuve donne un résultat défavorable, le lot est déclaré non conforme.

Le ministère chargé du commerce notifie la commission de suivi et de contrôle des importations les résultats des essais et analyses réalisés au cours de la première étape avec avis de conformité préalable ou non conformité des produits importés aux normes en vigueur et ce, dans un délai ne dépassant pas 12 jours de la date des prélèvements des échantillons. Le ministère chargé du commerce approuve ou refuse la commercialisation des quantités importées sur le marché local.

A la lumière des résultats positifs de la première étape, il sera procédé à la réalisation des essais et des analyses relatifs à la deuxième étape. Le ministère chargé du commerce émet son avis définitif de conformité ou de non conformité en se basant sur les résultats de cette étape dans un délai ne dépassant pas 33 jours de la date de prélèvement des échantillons .

S'il s'avère que les produits importés sont non conformes aux normes tunisiennes, l'importateur assume la responsabilité des préjudices dues à l'utilisation des produits importés par sa part et non conformes aux normes prévues au chapitre II du présent cahier des charges.

Article 9 : Le dossier final de contrôle ainsi que les copies de conformité du produit importé, doivent être conservés et archivés pendant une période de 10 ans par l'importateur et l'INNORPI.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat du 30 septembre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des pneus et des roues et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et des moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et la loi n° 2006-118 du 2 mai 2006 et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 portant organisation du commerce de distribution telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur;

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993 relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce extérieur tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-244 du 21 janvier 2000,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que complété par le décret n° 1233 du 31 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévu par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994 fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'import et à l'export tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 février 2006,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et portant organisation de l'importation des pneus et des roues.

Art. 2. - Il est créé une commission chargée du suivi et du contrôle des opérations d'importation des pneus et des roues aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté. Elle est chargée de :

- inscrire toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté sur la liste des importateurs des pneus et des roues,
- informer les services administratifs concernés de toute défaillance à l'application des prescriptions dudit cahier des charges,
- vérifier la conformité de l'importateur aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté,
- prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier du pays en pneus et roues complètes.

Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté est composée des membres suivants :

- ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries manufacturières) : membre,
- deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du commerce extérieur et direction générale du commerce intérieur) : membres,
- deux représentants de l'UTICA représentant les commerçants et les industriels : membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 4. - La commission de suivi et de contrôle des importations des pneus et des roues se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est jugé utile. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. La commission émet son avis et ses propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Un procès verbal sera établi pour chaque réunion.

Art. 5. - Toute personne désirant importer des pneus et des roues doit fournir, avant de commencer les opérations d'importation, au secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent arrêté les documents suivants :

- Une copie du cahier des charges annexé au présent arrêté paraphé obligatoirement sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal,
- Une copie de l'inscription sur le registre du commerce,
- Une copie de la carte d'identité fiscale,
- Le code en douane,
- Une liste du personnel accompagné des documents justifiant leur niveau d'enseignement et de formation,
- Une fiche de renseignements remplie conformément à un modèle établi à cet effet et mis à leur disposition par la commission,
- Les documents justifiant la conformité de l'importateur aux dispositions du chapitre premier du cahier des charges annexé au présent arrêté,

La commission inscrit le nom de l'importateur qui a fourni au secrétariat tous les documents demandés sur la liste des importateurs des pneus et des roues. La commission fournit cette liste aux services des douanes et les informe de toute modification survenue.

Art. 6. - En cas d'infraction aux prescriptions prévues au présent cahier des charges, la commission met en demeure l'importateur contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure doit indiquer les infractions commises par l'importateur et un délai sera accordé pour lever ces infractions.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur et au cas où les infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut radier l'importateur contrevenant de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté et ce, après l'avoir entendu. Le secrétariat de la commission notifie immédiatement la décision de radiation à l'importateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. L'importateur radié ne pourra reprendre l'importation des pneus et des roues qu'après deux ans à partir de la date de sa radiation. A l'expiration de cette période, il pourra demander sa réinscription sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Les importateurs des pneus et des roues actuellement en activité doivent s'inscrire sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté et ce, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. - Le cahier de charges annexé au présent arrêté entre en vigueur après un mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2006.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DES OPERATIONS D'IMPORTATION DES PNEUS ET DES ROUES

Article premier : Le présent cahier des charges fixe les obligations à respecter et les conditions à satisfaire pour la réalisation des opérations d'importation des pneus et des roues.

Art 2 : Le présent cahier des charges s'applique aux seringues à usage unique relevant des positions tarifaires suivantes :

NDP	Désignation
40111000104 40111000900	pneus pour voitures de tourisme
De 40112010104 à 40112090902	pneus pour autobus et camions
De 40116100018 à 40119900005	pneus agricoles, génie civile et autres
87087050115 87087050126 87087099118 87087099129 87169090935	roues complètes

CHAPITRE PREMIER : Conditions et procédures d'importation

Art 3 : les pneus et les roues objet du présent cahier des charges ne peuvent être importées que par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des importateurs des pneus et des roues prévue à l'article 5 de l'arrêté d'homologation du présent cahier des charges. L'importateur doit également satisfaire aux conditions suivantes :

- il doit avoir une identité commerciale (être inscrit au registre de commerce et titulaire d'une carte d'identité fiscale) apposée sur tout bon de livraison et toute facture de vente ;
- il doit faire appel à un gérant ayant plus de 3 ans d'expérience dans le domaine de la commercialisation des pneus;
- il doit contracter une assurance " Responsabilité civile professionnelle " sur les produits importés. Cette garantie doit porter sur les préjudices pouvant être causés par la mauvaise qualité de ces produits lors de leur utilisation.

Art 4 : L'importateur doit disposer des moyens humains et matériels pour la réception, le stockage et la distribution des pneus et des roues importés. Il doit notamment :

- disposer d'un lieu de stockage ayant une superficie globale de 1500 m² et de 400 m² au minimum pour chaque local seul. Chaque local de stockage doit être conforme aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment les articles 293 et 324 du code de travail relatifs aux établissements classés ;
- disposer des moyens de transport suffisant et adéquat pour garantir la distribution des produits importés sur tout le territoire ;
- disposer d'un service d'assistance technique géré par un technicien;
- justifier un taux d'encadrement de 20% au moins du nombre total des employés déclarés aux caisses de sécurité sociale.

Art 5 : L'importateur doit s'approvisionner des pneus directement du fabricant.

Art 6 : L'importateur doit fournir lors de chaque importation au secrétariat de la commission et aux services des douanes les renseignements et les documents suivants :

- le nom des produits importés ;
- le pays d'origine de ses produits ;
- le nom du fabricant et son adresse ;
- le nom de l'importateur et son adresse ;
- un rapport d'essais en langue arabe, française ou anglaise délivrée par un laboratoire accrédité contenant les résultats des analyses et des essais et attestant la conformité de chaque lot des produits importés aux normes prévues au deuxième chapitre du présent cahier des charges. L'approbation de ce rapport et la vérification de la qualification du laboratoire seront effectuées par les services techniques compétents du ministère chargé de l'industrie.

Art 7 : L'importateur doit mettre en place un système de traitement des réclamations reçues ainsi qu'un système rapide de retrait des pneus et des roues qui ont été distribuées si elles font l'objet d'une décision de retrait émanant des services administratifs compétents.

L'importateur doit également mettre en place un système de suivi permettant l'enregistrement des noms et adresses des clients, les numéros et les dates des factures, les quantités distribuées et les numéros de lots et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art 8 : L'importateur doit fournir à la commission de suivi et de contrôle des importations des pneus et des roues un programme prévisionnel annuel des opérations d'importation et des opérations d'achats sur le marché local et ce, au mois de janvier de chaque année. De même, il doit fournir à la commission à la même période les statistiques concernant ses ventes en pneus et en roues importées et celles fabriquées localement durant l'année précédente .

Art 9 : Il est strictement interdit aux importateurs de pneus et de roues qui utilisent les produits importés en tant qu'intrants pour leur fabrication de les vendre ou de les céder aux tiers.

CHAPITRE II

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Art 10 : Les pneus et les roues importées doivent être conformes aux normes américaines en vigueur **D.O.T** et/ou européennes **E.T.R.T.O**.

Art 11 : Les informations suivantes doivent être apposées sur les pneus et les roues importées :

- Le nom du fabricant ;
- la marque ;
- le numéro de série à l'exception des pneus relevant de la position tarifaire 401110 ;
- la dimension et le type du pneu ;
- la dimension de la jante pour les pneus pleins,
- le pays d'origine ;
- la date de fabrication de pneus et des pneus pleins à l'exception des pneus relevant des positions tarifaires 401199 ;
- l'indice de vitesse à l'exception des pneus relevant des positions tarifaires 401199,
- l'indice de charges,
- la mention « super élastique » pour les pneus pleins.

Art 12 : La date de fabrication des produits importés ne doit pas dépasser les 6 mois.

CHAPITRE III

CONTROLE

Art 13 : Le contrôle de la conformité de l'importateur aux dispositions du présent cahier des charges est effectué par la commission ou par son délégué. Un rapport sera établi lors de chaque visite.

Art 14 : Le contrôle de la conformité des pneus et des roues importés aux spécifications techniques prévues au présent cahier des charges est effectué par les services compétents du ministère chargé du commerce.

Et en cas de besoin et à la demande de la commission, les services précités procède à un prélèvement aux points de transit d'échantillons des produits importés et ce, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993 tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, en vu de réaliser les analyses et les essais.

Les échantillons sont fixés comme suit :

- 2 pneus de chaque type pour les pneus tourisme relevant de la position tarifaire 401110 ;
- un seul pneu pour les pneus des autobus et camions relevant de la position tarifaire 401121.

Les analyses et essais sont effectués conformément à la norme tunisienne NT 40.137 ou équivalent (la norme internationale ISO 10191) pour les voitures de tourisme et conformément à la norme tunisienne NT 40.138 ou équivalent (la norme internationale ISO 10454) pour les autobus et les camions. Les frais de ces essais et analyses sont à la charge de l'importateur.

Ces services fournissent à la commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation des pneus et des roues un rapport sur les analyses et les essais effectués.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 septembre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et des moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et la loi n° 2006-118 du 2 mai 2006 et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3 ,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce extérieur tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-244 du 21 janvier 2000,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que complété par le décret n° 1233 du 31 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 février 2006,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et portant organisation de l'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision.

Art. 2. - Il est créé une commission chargée du suivi et du contrôle de la conformité des opérations d'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté. Elle est chargée de :

- inscrire toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté, sur la liste des importateurs des récepteurs de télévision,

- informer les services administratifs spécialisés de tout manquement concernant l'application du cahier des charges,

- vérifier la conformité de l'importateur aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté,

- prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier du pays en récepteurs de télévisions.

Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries manufacturières) : membre,

- un représentant du ministère des technologies de la communication (services de contrôle technique) : membre,

- un représentant du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du commerce extérieur et direction générale du commerce intérieur) : membres,

- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, de commerce et de l'artisanat représentant les industriels et les commerçants : membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 4. - La commission de suivi et de contrôle des importations des cartes électroniques principales des appareils de télévision se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est jugé utile. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. La commission émet son avis et ses propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 5. - Toute personne désirant importer des cartes électroniques principales des appareils de télévision doit fournir, avant de commencer les opérations d'importation, au secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent arrêté les documents suivants :

- une copie du cahier des charges annexé au présent arrêté paraphé obligatoirement sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal,
- une attestation d'inscription sur le registre du commerce,
- une copie de la carte d'identité fiscale,
- le code en douane,
- une liste du personnel accompagnée des documents justifiant leurs niveaux d'enseignement et de formation,
- une fiche de renseignements à remplir conformément à un modèle établi à cet effet et mis à leur disposition par la commission,
- les documents justifiant la conformité de l'importateur aux dispositions du chapitre premier du cahier des charges annexé au présent arrêté.

La commission inscrit le nom de l'importateur qui a fourni au secrétariat tous les documents demandés sur la liste des importateurs des récepteurs de télévisions. La commission fournit cette liste aux services de la douane et les informe de toute modification survenue.

Art. 6. - En cas d'infraction aux prescriptions prévues au présent cahier des charges, la commission met en demeure l'importateur contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure doit indiquer les infractions commises par l'importateur et un délai sera accordé pour lever ces infractions.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur et au cas où les infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut radier l'importateur contrevenant de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté et ce, après l'avoir entendu. Le secrétariat de la commission notifie immédiatement la décision de radiation à l'importateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. L'importateur radié ne pourra reprendre l'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision qu'après deux ans à partir de la date de sa radiation. A l'expiration de cette période, il pourra demander sa réinscription sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Les importateurs exerçant actuellement l'activité d'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision doivent s'inscrire sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté et ce, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. - Le cahier des charges annexé au présent arrêté entre en vigueur après un mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2006.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DES OPERATIONS
D'IMPORTATION DES CARTES ELECTRONIQUES PRINCIPALES
DES RECEPTEURS DE TELEVISION**

Article premier : Le présent cahier des charges fixe les obligations à respecter et les conditions à satisfaire pour la réalisation des opérations d'importation des cartes électroniques principales des appareils de télévision en vue de fabriquer les télévisions.

Art 2 : Le présent cahier des charges s'applique aux cartes électroniques principales des appareils de télévision utilisées pour la fabrication des appareils de télévision relevant des positions tarifaires suivantes :

NDP	Désignation
- 85299010092	Assemblages électroniques pour appareils récepteurs de télévision
- 85299072014	
- 85299072025	
- 85299072081	

**CHAPITRE PREMIER :
Conditions et procédures d'importation**

Art 3 : Les cartes électroniques objet du présent cahier des charges ne peuvent être importées que par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des importateurs des cartes électroniques principales des appareils de télévision prévue à l'article 5 de l'arrêté d'homologation du présent cahier des charges. L'importateur doit également satisfaire aux conditions suivantes :

- Il doit avoir une identité commerciale (être inscrit au registre de commerce et titulaire d'une carte d'identité fiscale) apposée sur tout bon de livraison et toute facture de vente ;
- Il doit contracter une assurance " Responsabilité civile professionnelle " sur les cartes électroniques importées. La valeur de la garantie ne doit pas être inférieure à 2% du chiffre d'affaires prévisionnel annuel. Ladite garantie doit couvrir les risques d'implosion et de surcharges électriques.

Art 4 : L'importateur doit, avant de procéder aux opérations d'importation, employer au moins vingt personnes. Il doit fournir les déclarations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale qui les concernent.

L'importateur doit garantir un taux d'encadrement technique suffisant. Il doit à cet effet employer au moins les personnes qualifiées suivantes :

- Un ingénieur production,
- Un ingénieur responsable qualité,
- Trois techniciens supérieurs,
- Dix techniciens.

L'importateur doit également justifier un nombre d'employés affectés à la production des appareils de télévision qui n'est pas inférieur à 70% du nombre total des employés.

Art 5 : L'importateur doit disposer d'un local aménagé pour la fabrication des appareils de télévision. Il doit fournir au moins les équipements suivants :

- appareil de diffusion du son et d'images lié à un distributeur interne,
- chaîne de contrôle,
- chaîne de montage,
- chaîne de test et de mise en marche des appareils téléviseurs,
- chaîne d'emballage,
- oscilloscope,
- appareil d'alimentation stabilisée,
- multimètres digitaux,
- détecteur de rigidité (isolement),
- station de soudure et station à dessouder.

L'importateur doit également disposer d'un service après vente équipé pour l'entretien des appareils de télévision. L'importateur doit également fournir un engagement de son fournisseur de former et de recycler les techniciens de l'importateur qui fabriquent et entretiennent les cartes électroniques des récepteurs des télévisions fabriqués.

Art 6 : L'importateur doit fournir au secrétariat de la commission et aux services des douanes lors de chaque opération d'importation les renseignements et les documents suivants :

- le nom et l'adresse de l'importateur,
- le nom du producteur,
- le numéro de série,
- le pays d'origine,
- la date de fabrication,
- Un rapport d'essais en langue arabe ou française ou anglaise délivré par un laboratoire accrédité contenant les résultats des analyses et des essais tout en notant la conformité de chaque lot des produits importés aux normes prévues à l'article 9 du présent cahier des charges. L'approbation de ce rapport et la vérification de la qualification du laboratoire seront effectuées par les services techniques compétents du ministère chargé de l'industrie.

Art 7 : L'importateur doit simultanément avec chaque importation de cartes électroniques importer un lot de pièces de rechange représentant au moins 5 % de la valeur des produits finis importés et doit s'engager à assurer le service après vente pour une période minimale de sept ans à partir de la date de mise à la consommation.

L'importateur doit également fournir un engagement de son fournisseur à honorer toute demande de pièces de rechange pour les modèles importés durant sept ans au moins après la date de livraison du produit.

Art 8 : L'importateur doit fournir au mois de Janvier de chaque année civile à la commission de contrôle des importations des cartes électroniques un programme prévisionnel annuel des opérations d'importation. De même, il doit fournir, à la même période, à la commission les statistiques concernant ses ventes et ses exportations (quantité et valeur) des récepteurs de télévision fabriqués localement et aussi le nombre d'emploi.

CHAPITRE II

Les Conditions techniques

Art 9 : Les cartes électroniques importées doivent répondre aux spécifications techniques prévues aux normes tunisiennes et internationales en vigueur et notamment la norme internationale CEI 65 concernant la sécurité.

Les appareils de télévision fabriqués en utilisant les cartes électroniques importés doivent répondre également aux spécifications techniques prévues aux normes tunisiennes et internationales en vigueur et notamment les normes suivantes :

NT 116-63 équivalent à CISPR 13	Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés – Caractéristiques des perturbations – Limites et méthodes de mesure
CISPR 20	Récepteurs de radiodiffusion et de télévision et équipements associés – Caractéristiques d'immunité – Limites et méthodes de mesure
NT 116-64	Méthodes des mesures applicables aux récepteurs de télévisions – Partie 1 : Considérations générales – Mesures aux domaines radiofréquences et vidéofréquences (CEI 60107- 1 : 1997)
NT 116-65	Méthodes de mesures applicables aux récepteurs de télévision – Parties 2 : voies son – Méthodes générales et méthodes pour voies monophoniques (CEI 60107 – 2 :1997)
NT 116-61 équivalent à CEI 65	Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Art 10 : Chaque carte électronique importée doit être accompagnée de son schéma électrique éclaté.

CHAPITRE III

Contrôle

Art 11 : Le contrôle de la conformité de l'importateur aux dispositions du présent cahier des charges est effectué par la commission ou par son délégué. Un rapport sera établi lors de chaque visite.

Art 12 : le contrôle de conformité des cartes électroniques importées aux spécifications techniques prévues au présent cahier des charges est effectué par les services techniques compétents du ministère chargé du commerce.

En cas de besoin et suite à la demande de la commission , les services précités procède à un prélèvement aux points de transit d'échantillon des produits importés et ce, conformément à l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement des échantillons tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2001, en vu de réaliser les analyses et les essais conformément aux normes tunisiennes ou internationales en vigueur. Les frais de ces analyses et de ces essais sont à la charge de l'importateur.

Ces services fournissent à la commission de suivi et de contrôle des importations des cartes électroniques principales des appareils de télévision un rapport de tous les analyses et les essais réalisés.

Arrêté conjoint du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du ministre du commerce et de l'artisanat du 30 septembre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des carreaux céramiques et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et des moyennes entreprises et le ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et la loi n° 2006-118 du 2 mai 2006 et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce extérieur tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-244 du 21 janvier 2000,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que complété par le décret n° 1233 du 31 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 février 2006,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et portant organisation des importations des carreaux céramiques.

Art. 2. - Il est crée une commission chargée du suivi et du contrôle de la conformité des opérations d'importation des carreaux céramiques aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté. Elle est chargée de :

- inscrire toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté, sur la liste des importateurs des carreaux céramiques,

- vérifier la conformité de l'importateur aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté,

- informer les services administratifs spécialisés de tout manquement concernant l'application du cahier des charges.

Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de l'industrie ou son représentant: président,

- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries manufacturières) : membre,

- deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat : membres, (direction générale du commerce extérieur et direction générale du commerce intérieur).

- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat représentants les industriels et les commerçants : membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 4. - La commission de contrôle des importations des carreaux céramiques se réunit, sur convocation de son président, chaque fois qu'il est jugé utile. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. La commission émet son avis et ses propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Un procès verbal sera rédigé pour chaque réunion.

Art. 5. - Toute personne désirant importer des carreaux céramiques doit, avant l'exercice de cette activité, déposer une demande auprès du secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent arrêté en vue de s'inscrire sur la liste des importateurs des carreaux céramiques. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

- une copie du cahier des charges annexé au présent arrêté paraphé obligatoirement sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite «lu et approuvé» et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal,
- une attestation d'inscription sur le registre du commerce,
- une copie de la carte d'identité fiscale,
- le code en douane,
- une liste du personnel accompagnée des documents justifiant leurs niveaux d'enseignement et de formation,
- une fiche de renseignements à remplir conformément à un modèle établi à cet effet et mis à leur disposition par la commission,
- les documents justifiant la conformité de l'importateur aux dispositions du chapitre premier du cahier des charges annexé au présent arrêté.

La commission inscrit le nom de l'importateur qui a fourni au secrétariat tout les documents demandés sur la liste des importateurs des carreaux céramiques. La commission fournit cette liste aux services de la douane et les informe de toute modifications survenus.

Art. 6. - En cas d'infraction aux prescriptions prévues au présent cahier des charges, la commission met en demeure l'importateur contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure doit indiquer les infractions commises par l'importateur et un délai sera accordé pour lever ces infractions.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur et au cas où les infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut radier l'importateur contrevenant de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté et ce, après l'avoir entendu. Le secrétariat de la commission notifie immédiatement la décision de radiation à l'importateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. L'importateur radié ne pourra reprendre l'importation des récepteurs de télévisions qu'après deux ans à partir de la date de sa radiation. A l'expiration de cette période, il pourra demander sa réinscription sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Les importateurs exerçant actuellement l'activité d'importation des carreaux céramiques doivent s'inscrire sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté et ce, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8. - Le cahier de charges annexé au présent arrêté entre en vigueur après un mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 30 septembre 2006.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DES OPERATIONS D'IMPORTATION DES CARREAUX CERAMIQUES

Article premier: Le présent cahier des charges fixe les obligations à respecter et les conditions à satisfaire pour la réalisation des opérations d'importation des carreaux céramiques.

Article 2 : Le présent cahier des charges s'applique aux carreaux céramiques relevant des positions tarifaires suivantes :

NDP	Libellé
De 69071000007 à 69079091902 69079093204 69079093908 69079099202 69079099906 de 69081010100 à 69089099992	carreaux , dalles et autres articles similaires de pavement ou de revêtement

CHAPITRE PREMIER CONDITIONS ET PROCEDURES D'IMPORTATION

Article 3 : Les carreaux céramiques objet du présent cahier des charges ne peuvent être importés que par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des importateurs des carreaux céramiques prévue à l'article 5 de l'arrêté d'homologation du présent cahier des charges. L'importateur doit également satisfaire aux conditions suivantes :

- il doit avoir une identité commerciale (être inscrit au registre de commerce et titulaire d'une carte d'identité fiscale) apposée sur tout bon de livraison et toute facture de vente,
- il doit disposer de moyens humains et matériels nécessaires pour la réception, le stockage et la distribution des carreaux céramiques importés. La capacité de stockage doit couvrir au moins un mois du programme prévisionnel d'importation. Le dépôt de stockage doit être muni des moyens nécessaires de manutention, de sécurité et de lutte anti-incendie.

Article 4 : L'importateur doit fournir au secrétariat de la commission ainsi qu'aux services des douanes lors de chaque opération d'importation les renseignements et les documents suivants :

- la dénomination des produits importés,
- le pays d'origine des produits,
- la raison sociale du fournisseur et son adresse,
- la raison sociale de l'importateur et son adresse,
- les spécifications techniques des carreaux céramiques importés prévues au chapitre II du présent cahier des charges,
- un rapport d'analyse rédigé en langue arabe, française ou anglaise contenant les résultats des essais et des analyses, délivré par un laboratoire accrédité et attestant la conformité de chaque lot des produits importés par rapport aux normes prévues au chapitre II du présent cahier des charges . L'approbation du rapport ainsi que la vérification de la qualification du laboratoire se fera par les services techniques compétents du ministère chargé de l'industrie.

Article 5 : L'importateur doit fournir à la commission de suivi et de contrôle des importations des carreaux céramiques un programme prévisionnel annuel des opérations d'importation et des opérations d'achats sur le marché local et ce, au cours du mois de janvier de chaque année. De même, il doit fournir à la commission à la même période les renseignements statistiques concernant ses ventes des carreaux céramiques importés et fabriqués localement durant l'année précédente.

CHAPITRE II

conditions techniques

Article 6 : Les carreaux céramiques à importer doivent être conformes aux normes tunisiennes en vigueur et être obligatoirement de premier choix et sans défauts apparents.

Article 7: Le dossier final de contrôle sera conservé par l'importateur et l'INNORPI conformément aux procédures en vigueur.

CHAPITRE III

Contrôle

Article 8: Le contrôle de la conformité de l'importateur aux exigences du présent cahier des charges est effectué par la commission de suivi et de contrôle des carreaux ou son délégué et il sera procédé à l'établissement d'un rapport à cet effet.

Article 9 : Le contrôle de la conformité des carreaux de faïence importés aux spécifications techniques prévues au présent cahier des charges est effectué par les services compétents du ministère chargé du commerce.

En cas de besoin et à la demande de la commission , les services précités procèdent à un prélèvement aux points de transit d'échantillons des produits importés et ce, conformément à l'arrêté du Ministre de l'économie nationale du 18 Septembre 1993 fixant les modalités de prélèvement d'échantillons tel que modifié par l'arrêté du ministre du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat du 21 Juillet 2003 et ce, en vu de réaliser les essais et les analyses. Les frais de ces analyses et de ces essais sont à la charge de l'importateur.

Ces services fournissent à la commission de suivi et de contrôle des importations des carreaux de faïence un rapport des essais et analyses réalisés.

Arrêté conjoint du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 6 octobre 2006, relatif à l'approbation du cahier des charges portant organisation de l'importation des sièges, meubles et leurs parties et à la création d'une commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation.

Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code de travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994 et la loi n° 2006-118 du 2 mai 2006 et notamment ses articles 293 à 324,

Vu la loi n° 91-44 du 1^{er} juillet 1991, portant organisation du commerce de la distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 68-88 du 28 mars 1968, relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations du commerce extérieur, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-244 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer tel que complété par le décret n° 99-1233 du 31 mai 1999,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 14 février 2006,

Vu l'avis du conseil de la concurrence.

Arrêtent :

Article premier. - Est approuvé, le cahier des charges annexé au présent arrêté et portant organisation de l'importation des sièges, meubles et leurs parties.

Art. 2. - Il est créé une commission chargée du suivi et du contrôle de la conformité des opérations d'importation des sièges, meubles et leurs parties aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article premier du présent arrêté. Elle est chargée de :

- inscrire toute personne physique ou morale remplissant les conditions prévues au cahier des charges annexé au présent arrêté sur la liste des importateurs des sièges, meubles et leurs parties,
- vérifier la conformité de l'importateur aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté,
- prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier du pays en sièges, meubles et leurs parties,
- informer les services administratifs concernés de toute défaillance à l'application des prescriptions dudit cahier des charges.

Art. 3. - La commission prévue à l'article 2 du présent arrêté est composée des membres suivants :

- le ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président,
- un représentant du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises (direction générale des industries manufacturières) : membre,
- deux représentants du ministère du commerce et de l'artisanat (direction générale du commerce extérieur et direction générale du commerce intérieur) : membres,
- un représentant du ministère des finances (direction générale des douanes) : membre,
- deux représentants de l'U.T.I.C.A représentant les commerçants et les industriels : membres.

Le président de la commission peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour participer aux travaux de la commission avec avis consultatif.

Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie sur proposition des ministères et organismes concernés.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Générale des industries manufacturières au ministère de l'industrie et de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.

Art. 4. - La commission de suivi et de contrôle des importations des sièges, meubles et leurs parties se réunit sur convocation de son président chaque fois qu'il est jugé utile. Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence des deux tiers de ses membres. La commission émet son avis et ses propositions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue avec le même ordre du jour une semaine après la date de la première réunion pour délibérer valablement quelque soit le nombre des membres présents. Un procès verbal sera rédigé pour chaque réunion.

Art. 5. - Toute personne désirant importer des sièges, meubles et leurs parties doit fournir, avant de commencer les opérations d'importation, au secrétariat de la commission créée en vertu de l'article 2 du présent arrêté les documents suivants :

- une copie du cahier des charges annexé au présent arrêté paraphé obligatoirement sur toutes ses pages et portant sur la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé » et la signature légalisée de l'importateur ou de son représentant légal;
- une attestation justifiant l'inscription sur le registre du commerce,
- une copie de la carte d'identité fiscale,
- le code en douane,
- une liste du personnel accompagnée des documents justifiant leur niveau d'enseignement et de formation,
- une fiche de renseignements remplie conformément à un modèle établi à cet effet et mis à leur disposition par la commission,
- les documents justifiant la conformité de l'importateur aux dispositions du chapitre premier du cahier des charges annexé au présent arrêté.

La commission inscrit le nom de l'importateur qui a fourni au secrétariat tous les documents demandés, sur la liste des importateurs des sièges, meubles et leurs parties. La commission fournit les services de la douane, la liste des importateurs des sièges, meubles et leurs parties et les informe de toute modification.

Art. 6. - En cas d'infraction aux prescriptions prévues au présent cahier des charges, la commission met en demeure l'importateur contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception. La mise en demeure doit indiquer les infractions commises par l'importateur et un délai sera accordé pour lever ces infractions.

Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur et au cas où les infractions n'ont pas été levées dans les délais fixés, la commission peut radier l'importateur contrevenant de la liste prévue à l'article 5 du présent arrêté et ce, après l'avoir entendu. Le secrétariat de la commission notifie immédiatement la décision de radiation à l'importateur concerné par lettre recommandée avec accusé de réception. L'importateur radié ne pourra reprendre l'importation des sièges, meubles et leurs parties qu'après deux ans à partir de la date de sa radiation. A l'expiration de cette période, il pourra demander sa réinscription sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 7. - Les importateurs des sièges, meubles et leurs parties actuellement en activité doivent, dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, s'inscrire sur la liste des importateurs conformément aux procédures prévues à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 8. - Le cahier de charges annexé au présent arrêté entre en vigueur après un mois à compter de la date de la publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 octobre 2006.

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises

Afif Chelbi

Le ministre du commerce et de l'artisanat

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ORGANISATION DES OPERATIONS D'IMPORTATION DES SIEGES, MEUBLES ET LEURS PARTIES

Article premier : Le présent cahier des charges fixe les obligations à respecter et les conditions à satisfaire pour la réalisation des opérations d'importation des sièges, meubles et leurs parties.

Art 2 : Le présent cahier des charges s'applique aux sièges, meubles et leurs parties relevant des positions tarifaires suivantes :

NGP	Désignation des produits
- Du 94013010006 Au 94018000900	sièges
- Du 94031010008 Au 94039090008	meubles et leurs parties

Sont exclus de l'application du présent cahier des charges, les sièges, meubles et leurs parties destinés à l'utilisation personnelle et qui sont fixés par la commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation des sièges, meubles et leurs parties par une liste actualisée périodiquement et transmise à la douane.

CHAPITRE PREMIER : Conditions et procédures d'importation

Art 3 : Les sièges, meubles et leurs parties objet du présent cahier des charges ne peuvent être importés que par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des importateurs des sièges, meubles et leurs parties prévue à l'article 5 de l'arrêté d'homologation du présent cahier des charges. L'importateur doit également satisfaire aux conditions suivantes :

- il doit avoir une identité commerciale (être inscrit au registre de commerce et titulaire d'une carte d'identité fiscale) apposée sur tout bon de livraison et factures de vente ;
- il doit contracter une assurance " Responsabilité civile professionnelle " sur les produits importés. La valeur de la garantie ne doit pas être inférieure à 2% du chiffre d'affaire prévisionnel annuel. Ladite garantie doit couvrir les préjudices résultant de l'utilisation de sièges, meubles et leurs parties de mauvaise qualité.

Art 4 : L'importateur doit disposer:

- d'un lieu de stockage conforme aux conditions de sécurité,
- de moyens de transport dotés des outils de sécurité et de lutte contre l'incendie,
- un service après vente supervisé par un cadre.

Art 5 : L'importateur doit fournir au secrétariat de la commission et aux services des douanes lors de chaque opération d'importation les renseignements et les documents suivants :

- le type du produit importé;
- le pays d'origine du produit importé;
- le nom du fournisseur et son adresse ;
- le nom de l'importateur et son adresse ;
- les spécifications techniques du produit importé prévues à l'article 8 du présent cahier des charges ;
- un rapport d'essai en langue arabe, française ou anglaise délivrée par un laboratoire accrédité et contenant les résultats des analyses et essais tout en notant la conformité de chaque lot des produits importés aux normes tunisiennes ou internationales en vigueur. L'approbation du rapport et la vérification de la qualité du laboratoire seront effectuées par les services techniques spécialisés relevant du ministère chargé de l'industrie

Art 6 : L'importateur doit mettre en place un système de traitement des réclamations reçues ainsi qu'un système rapide de retrait des sièges, meubles et leurs parties qui ont été distribués si ils ont fait l'objet d'une décision de retrait émanant des services administratifs compétents.

L'importateur doit également mettre en place un système de suivi permettant l'enregistrement des noms et adresses des clients, les numéros et les dates des factures, les quantités distribuées et les numéros de lots et ce, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

Art 7 : L'importateur doit fournir à la commission de contrôle des importations des sièges, meubles et leurs parties, un programme annuel prévisionnel des opérations d'importation et des opérations d'approvisionnement du marché local et ce, au mois de janvier de chaque année. Il doit aussi fournir à la commission et à la même période, les statistiques concernant ses ventes en sièges, meubles et leurs parties aussi bien importés que ceux fabriqués localement durant l'année dernière.

CHAPITRE II : Spécifications techniques

Art 8 : Les produits importés doivent être conformes aux spécifications techniques et aux normes tunisiennes ou internationales en vigueur.

Art 9 : Les produits importés doivent porter les informations suivantes :

- le nom du fabricant ;
- la marque ;
- le pays d'origine ;
- la date de fabrication ;
- le type ;
- les spécifications techniques.

CHAPITRE III CONTROLE

Art 10 : Le contrôle de la conformité de l'importateur aux dispositions du présent cahier des charges est effectué par la commission du suivi et de contrôle des importations ou par son délégué. Un rapport sera établi à chaque visite.

Art 11 : Le contrôle de la conformité des sièges, meubles et leurs parties aux spécifications techniques prévues par le présent cahier des charges est effectué par les services spécialisés relevant du ministère chargé du commerce.

Les services précités procèdent, en cas de besoin et suite à la demande de la commission, à un prélèvement d'échantillons des produits importés aux points de transit et ce, conformément l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons tel que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003, en vue de réaliser les analyses et essais. Les frais de ces analyses et de ces essais sont à la charge de l'importateur.

Les services précités fournissent à la commission de suivi et de contrôle des opérations d'importation des sièges, meubles et leurs parties, un rapport sur tous les analyses et essais réalisés.

Décret n° 2006-2619 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 et la loi 2005-87 du 15 août 2005,

Vu le code des douanes annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-92 du 7 août 2001,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur et notamment l'article 6,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le décret n° 94-1742 du 29 août 1994, fixant les listes des produits exclus de la liberté du commerce extérieur tel qu'il a été modifié par le décret 95-2277 du 13 novembre 1995, le décret 96-1118 du 10 juin 1996, le décret n° 97-2515 du 29 décembre 1997, le décret 98-1984 du 12 octobre 1998, le décret n° 2000-1803 du 31 juillet 2000 et le décret n° 2001-842 du 10 avril 2001,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-2434 du 11 décembre 1995, le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et le décret n° 2000-244 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les articles 2, 3, 8, le paragraphe 3 de l'article 12 et l'article 13 du décret 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur sont modifiés comme suit :

Article 2 (nouveau). - La réalisation des opérations de commerce extérieur ainsi que leurs règlements financiers sont faits sous couvert d'une facture commerciale, à l'exception des produits exclus du régime de la liberté d'importation ou d'exportation qui sont faits sous couvert d'un titre de commerce extérieur. Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent décret.

Le règlement financier doit être effectué conformément aux conditions fixées par la réglementation des changes en vigueur.

Article 3 (nouveau). - Le titre de commerce extérieur est un document administratif personnel à son bénéficiaire et incessible. Il est dénommé autorisation d'importation lorsqu'il s'agit de produits exclus du régime de la liberté d'importation ou autorisation d'exportation lorsqu'il s'agit de produits exclus du régime de la liberté d'exportation.

Article 8 (nouveau). - Tous les produits soumis à l'importation ou l'exportation au titre de commerce extérieur doivent être désignés conformément à la nomenclature générale des produits, telle que prévue à la nomenclature de dédouanement des produits.

Article 12 (paragraphe 3 nouveau). - La domiciliation des titres de commerce extérieur ou des factures commerciales prévoyant des conditions de règlement autres que celles prévues par la réglementation des changes en vigueur ne peut être effectuée, quel que soit le régime des produits, qu'après visa de ces titres ou factures par la Banque Centrale de Tunisie.

Article 13 (nouveau). - On entend par imputation douanière, les mentions apposées ou certifiées conformes par les bureaux de douanes soit sur l'exemplaire vert du titre de commerce extérieur, soit sur tout autre document en tenant lieu ou établissement d'une attestation d'imputation disjointe ou via le système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.

Art. 2. - Est abrogé, le titre du chapitre II du titre II du décret 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur et ses articles de 15 à 23 qui sont remplacés par les articles suivants :

CHAPITRE II

PRODUITS BENEFICIAIRE DU REGIME DE LA LIBERTE D'IMPORTATION

Article 15 (nouveau). - Les produits bénéficiant du régime de la liberté d'importation au sens de l'article 2 de la loi 94-41 du 7 mars 1994 susvisée sont importés sous couvert d'une facture commerciale domiciliée auprès d'un intermédiaire agréé.

L'importateur peut déposer la facture commerciale, pour domiciliation, auprès d'un intermédiaire agréé soit dans le cadre du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur ou directement auprès de l'intermédiaire agréé.

Dans le deuxième cas, l'importateur présente à l'intermédiaire agréé, pour domiciliation, la facture commerciale en trois exemplaires. L'intermédiaire agréé conserve, après domiciliation, deux exemplaires et remet à l'importateur un exemplaire portant les références de la domiciliation.

Article 16 (nouveau). - L'intermédiaire agréé doit, avant de procéder à la domiciliation de la facture commerciale, s'assurer que le produit à importer est susceptible de l'être sous couvert d'une facture commerciale.

Article 17 (nouveau). - La durée de validité de la domiciliation de la facture commerciale est fixée à 6 mois à compter de la date de sa domiciliation. La facture

commerciale domiciliée demeure valable pour les produits expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date de son expiration, même lorsque ces produits sont déclarés en douane après cette date, à la condition de n'avoir pas été placés en entrepôt ou constitués en dépôt.

Article 18 (nouveau). - Lors de l'importation des produits, l'importateur présente au bureau de la douane la facture définitive. Cette dernière doit être accompagnée de la facture commerciale domiciliée au cas où son dépôt a été fait en dehors du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.

Article 19 (nouveau). - L'importation peut être faite de façon fractionnée pendant la durée de validité de la domiciliation de la facture commerciale.

Article 20 (nouveau). - Le bureau de douanes procède à l'imputation douanière dans le cadre du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.

En cas d'empêchement, le bureau de douanes restitue, après imputation, un exemplaire de la facture commerciale domiciliée, accompagnée de la copie de la facture définitive visée par ses soins, à l'importateur, qui doit les remettre à son intermédiaire agréé au plus tard un mois après la date d'expiration de la durée de validité de la facture commerciale domiciliée.

Art. 3. - Les paragraphes 1 et 2 de l'article 40 et les articles 41 et 79 du décret 94-1743 du 29 août 1994 portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur sont modifiés comme suit :

Article 40 (paragraphes 1 et 2 nouveaux). - Les produits placés dans les conditions générales prévues par la réglementation douanière sous le régime de l'entrepôt ou de l'admission temporaire, sont dispensés de la production en douanes de l'autorisation d'importation ou de la facture commerciale domiciliée au moment de leur introduction dans le territoire tunisien.

Tout règlement financier avec l'étranger de la valeur des produits importés en Tunisie ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation d'importation ou d'une facture commerciale domiciliée selon le régime de commerce extérieur du produit à importer.

Article 41 (nouveau). - La mise à la consommation des produits importés sous ces régimes ainsi que leur règlement financier sont effectués au vu d'une autorisation d'importation ou d'une facture commerciale domiciliée selon le régime de commerce extérieur des produits importés.

L'établissement d'une autorisation d'importation ou d'une domiciliation de la facture commerciale n'est pas exigé dans le cas où les marchandises à mettre à la consommation ont déjà fait l'objet d'une autorisation d'importation ou d'une facture commerciale domiciliée selon le régime de commerce extérieur du produit.

Les emballages ainsi que les produits importés en vue de leur perfectionnement actif, visés au § 3 de l'article 40 sont dispensés pour leur mise à la consommation de la production en douanes de la facture commerciale domiciliée dans le cas où ils sont libres à l'importation et ont déjà fait l'objet d'un règlement financier.

Article 79 (nouveau). - Les produits régis par réglementation spécifique au sens de l'article 2 de la loi 94-41 du 7 mars 1994 susvisée peuvent être importés, pour les produits monopolisés, sous couvert d'une facture

commerciale domiciliée auprès d'un intermédiaire agréé par les importateurs dûment agréés.

Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2006-2620 du 2 octobre 2006, modifiant le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997 portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des obligations et des contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906 tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-57 du 13 juin 2000 et la loi n° 2005-87 du 15 août 2005,

Vu le code des douanes annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière tel qu'il a été modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi 2001-92 du 7 août 2001,

Vu la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, portant promulgation du code du commerce maritime telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994 relative au commerce extérieur,

Vu la loi 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce électronique,

Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, portant fixation des modalités de réalisation des opérations de commerce extérieur tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-2434 du 11 décembre 1995, le décret n° 97-1934 du 29 septembre 1997 et le décret n° 2000-244 du 31 janvier 2000,

Vu le décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,

Vu l'arrêté du ministre du plan et des finances du 24 décembre 1982, instaurant une procédure simplifiée de dédouanement par le système d'information douanier automatisé « SINDA »,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 23 novembre 1992 portant homologation de la norme tunisienne relative à la formule cadre de facture pour le commerce international,

Vu l'arrêté du ministre du commerce du 28 octobre 2000 fixant la forme et le contenu du titre de commerce extérieur dans le cadre de la liasse unique,

Vu l'arrêté conjoint des ministres du commerce, des finances et du transport du 20 avril 2001 fixant la procédure du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur,

Vu l'avis du ministre des finances et du ministre du transport,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le premier paragraphe de l'article 2 du décret n° 97-2470 du 22 décembre 1997, portant institution de la liasse unique à l'importation et à l'exportation de marchandises et du système intégré de traitement automatisé des formalités de commerce extérieur est modifié comme suit:

Article 2 (nouveau). - La liasse unique à l'importation est constituée des documents suivants :

- Une facture commerciale pour les produits bénéficiant du régime de la liberté d'importation ou une licence d'importation pour les produits exclus du régime de la liberté d'importation, en trois exemplaires :

- le premier exemplaire est destiné à l'importateur,
- le deuxième exemplaire est destiné à l'intermédiaire agréé,
- le troisième exemplaire est destiné à la banque centrale.

Art. 2. - Le ministre des finances, le ministre du transport, le ministre du commerce et de l'artisanat et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 octobre 2006.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2621 du 2 octobre 2006.

Monsieur Mohamed Toufik Ayachi, directeur général de la société de commercialisation des produits de l'artisanat, est maintenu en activité pour une deuxième année à compter du 1^{er} décembre 2006.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2622 du 2 octobre 2006.

Monsieur Mohamed Hajjej, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

Par décret n° 2006-2623 du 2 octobre 2006.

Monsieur Abdelwaheb N'miri, ingénieur en chef, est nommé dans le grade d'ingénieur général à l'institut national de la météorologie relevant du ministère du transport.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2624 du 5 octobre 2006.

Madame Amel Smaoui épouse Chamli, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur de l'information

et de la documentation à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-2625 du 5 octobre 2006.

Monsieur Ilyès Jarraya, professeur jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de l'informatique et des transmissions des données à la direction de l'information et de la documentation à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

Par décret n° 2006-2626 du 5 octobre 2006.

Monsieur Foued El Ouni, professeur jeunesse et enfance, est chargé des fonctions de chef de service de l'observation et des analystes à la direction des recherches et des études à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-2627 du 3 octobre 2006.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Naceur Gherib, inspecteur principal d'éducation physique et des sports, en qualité de sous-directeur de la pédagogie à la direction de l'éducation physique et des activités sportives au ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique à compter du 1^{er} juillet 2006.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2628 du 9 octobre 2006.

Monsieur Mustapha Djlassi, administrateur général de la santé publique, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de la santé publique.

Par décret n° 2006-2629 du 2 octobre 2006.

Le docteur Abderrahmen Ladgham, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est reconduit dans les fonctions de chef de service de chirurgie carcinologique cervico-faciale et oto-rhino-laryngologie à l'institut « Salah Azaiez » de Tunis.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SOLIDARITE ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER

NOMINATION

Par décret n° 2006-2630 du 4 octobre 2006.

Monsieur Abderraouf Jmel, inspecteur central du travail, est chargé des fonctions de directeur du centre social et éducatif « Essened » de Sidi Thabet.

Liste des assistants sociaux à promouvoir au choix au grade d'assistant social principal au titre de l'année 2005

- 1 - Zina Boulaaba
- 2 - Faycel Houas.
- 3 - Naima Ben Massoud
- 4 - Monia Ouerfelli
- 5 - Bahija Rouis
- 6 - Khadija Belhaya Hammami
- 7 - Salouha Azouz
- 8 - Fatma Zahra Mejdi
- 9 - Fatma Nouali Bech
- 10 - Mabrouka Haddoumi

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2631 du 5 octobre 2006.

Est accordée à Monsieur Ferjani Sahbi, ingénieur des travaux, chargé des fonctions de chef de service des statistiques du deuxième cycle de l'enseignement de base et de l'enseignement secondaire à la sous-direction des statistiques au bureau des études, de la planification et de la programmation au ministère de l'éducation et de la formation, la classe exceptionnelle à l'emploi de chef de service.

Par décret n° 2006-2632 du 5 octobre 2006.

Madame Thouraya Mlayeh, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de chef de service des programmes et des manuels scolaires des langues à la sous-direction des programmes et manuels scolaires pour les langues et les sciences humaines à la direction des programmes et des manuels scolaires à la direction générale des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation et de la formation.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2006-2633 du 5 octobre 2006.

Madame Wafa Khelifi épouse El Fitouhi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de sous-directeur des nouvelles technologies à la direction des nouvelles technologies et de l'enseignement ouvert à la direction générale de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2006-2634 du 4 octobre 2006.

Madame Mohja Mellouli épouse Jaoua, est chargée des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences humaines et sociales de Tunis.

Par décret n° 2006-2635 du 5 octobre 2006.

Monsieur Aboubaker Turki, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Par décret n° 2006-2636 du 5 octobre 2006.

Monsieur Ali Rahmouni, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté de droit de Sfax.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2006-2637 du 2 octobre 2006.

Monsieur Naceur Ben Cheikh, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

Par décret n° 2006-2638 du 2 octobre 2006.

Monsieur Farhat Jaabiri, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année à compter du 1^{er} octobre 2006.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2006-2639 du 3 octobre 2006.

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Hichem Bousnina, administrateur conseiller, en qualité de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école supérieure de commerce de Tunis.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 octobre 2006, fixant le régime des études et des examens applicable à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en métiers de justice.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 86-945 du 13 octobre 1986, portant changement d'appellation de deux établissements publics,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines sociales fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont

modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Sur proposition du conseil scientifique de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,

Après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université de Tunis El Manar,

Après délibération du conseil de l'université de Tunis El Manar,

Et après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à la faculté de droit et des

sciences politiques de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en métiers de justice.

CHAPITRE PREMIER

DU REGIME DES ETUDES

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en métiers de justice durent trois (3) années.

Chaque année d'études comporte au moins 26 semaines d'enseignement réparties sur deux semestres. Le second semestre de la troisième année est consacré pour faire un stage professionnel final.

Art. 3. - Le régime des études comporte des modules ou des groupes de modules organisés en un seul semestre. L'enseignement d'un certain nombre peut être assuré sous forme d'enseignement à distance.

Les enseignements relatifs à chaque module sont dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et des stages.

Il comporte en outre, un module optionnel au minimum choisi par l'étudiant parmi une liste préparée par le conseil scientifique au début de chaque année universitaire.

Art. 4. L'objet, la nature et la forme de chaque module sont fixés selon les années d'études, conformément aux tableaux suivants :

Diplôme national de licence appliquée en métiers de justice

Première année :

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Droit civil 1	Obligatoire	X	X
Droit civil 2	Obligatoire	X	X
Droit administratif 1	Obligatoire	X	X
Droit administratif 2	Obligatoire	X	X
Droit commercial	Obligatoire	X	X
Droit pénal général	Obligatoire	X	
Droit pénal des affaires	Obligatoire	X	
Archive et documentation 1	Obligatoire	X	
Archive et documentation 2	Obligatoire	X	
Anglais juridique	Obligatoire		X
Gestion	Obligatoire	X	
Informatique	Obligatoire		X
Termes juridiques	Obligatoire		X

Deuxième année :

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Droit civil 3	Obligatoire	X	X
Droit civil 4	Obligatoire	X	X
Contentieux administratif	Obligatoire	X	X
Droit commercial	Obligatoire	X	X
Droit du travail et de la sécurité sociale	Obligatoire	X	

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Pénal spécial	Obligatoire	X	
Procédures pénales	Obligatoire	X	
Procédures civiles et commerciales 1	Obligatoire	X	
Procédure civiles et commerciales 2	Obligatoire	X	
Droit fiscal général	Obligatoire	X	
Contentieux fiscal	Obligatoire	X	
Anglais juridique	Obligatoire		X
Informatique	Obligatoire		X
Termes juridiques	Obligatoire		X

Troisième année :

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Droit des assurances	Obligatoire	X	
Droit foncier	Obligatoire	X	
Droit du commerce international	Obligatoire	X	
Correspondance administrative	Obligatoire	X	
Droits d'enregistrements	Obligatoire	X	
Les effets de commerce	Obligatoire	X	
Droit des sûretés	Obligatoire	X	
Termes juridiques	Obligatoire		X
Anglais juridique	Obligatoire		X
Bureautique et informatique	Obligatoire		X
Stage professionnel final			

Art. 5. Le régime des études relatif au diplôme national de licence appliquée en métiers de justice comporte un stage professionnel final pour les étudiants de la troisième année de deux mois et demi dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme, et ce, au cours de la période allant du mois de février au mois d'avril. Ce stage est sanctionné par la préparation d'un rapport qui fait l'objet d'une validation.

Art. 6. - Une décision du président de l'université de Tunis El Manar après avis du conseil scientifique de la faculté fixe les programmes, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année d'études, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent. En outre ladite décision fixe les modalités de validation du stage et les procédures de la préparation du rapport de stage.

CHAPITRE 2

DU REGIME DES EXAMENS

Art. 7. - Les examens sont organisés en deux sessions successives :

- Une session principale qui comporte des examens partiels en deux parties, la première à la fin du premier semestre et la deuxième à la fin du second semestre suivant la date fixée par le doyen après avis du conseil scientifique.

- Une session de rattrapage ouverte aux étudiants n'ayant pas été déclarés admis à la session principale. La session de rattrapage se déroule une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 8. - Est admis pour le passage d'une année à une autre, tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module de l'année d'étude concernée. Cependant, les notes obtenues dans les différents modules de l'année d'étude concernée peuvent se compléter entre elles, et est déclaré admis, tout étudiant ayant obtenu la moyenne générale.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale ne repassent que les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

A la session de rattrapage l'étudiant bénéficie, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues dans les deux sessions d'examen.

Art. 9. - L'étudiant inscrit en première année et n'ayant pas obtenu la moyenne générale requise mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quarts au moins des modules de l'année d'études concernée peut bénéficier d'un crédit pour être autorisé à passer à la deuxième année et à repasser les modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 10. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 11. - L'attestation de succès dans chacune des années d'études porte, selon la moyenne générale obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée, l'une des mentions suivantes:

- « Passable », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.

- « Assez bien », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

- « Bien », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.

- « Très bien », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 12. - Le diplôme national de licence appliquée en métiers de justice est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant à la validation des stages, et la soutenance avec succès des rapports des stages professionnels finaux devant un jury désigné par le doyen après avis du conseil scientifique et composé de trois enseignants dont l'enseignant encadreur, de même il est possible de faire appel à un représentant du métier reconnu par sa compétence.

Ne peuvent se présenter à la soutenance que les étudiants ayant passé avec succès les examens de la troisième année.

Les étudiants n'ayant pas validés leur stages peuvent bénéficier d'une prolongation dont la durée est fixée par décision du président de l'université.

Art. 13. - Les étudiants titulaires du diplôme national de licence appliquée en métiers de justice, délivré par la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis peuvent s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en droit, et ce, dans la limite du nombre des places ouvertes et conformément aux conditions et réglementations relatives à l'inscription au niveau mentionné.

Art. 14. - Le présent arrêté prend effet à partir de l'année universitaire 2003-2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 octobre 2006, fixant le régime des études et des examens applicable à faculté de droit et des sciences politique de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 86-945 du 13 octobre 1986 portant changement d'appellation de deux établissements publics,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales fondamentales et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention de licence appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Sur proposition du conseil scientifique de la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis,

Après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université de Tunis El Manar,

Après délibération du conseil de l'université de Tunis El Manar,

Et après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales.

CHAPITRE PREMIER

DU REGIME DES ETUDES

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en affaires juridique et fiscales durent trois (3) années.

Chaque année d'études comporte au moins 26 semaines d'enseignement réparties sur deux semestres. Le second semestre de la troisième année est consacré pour faire un stage professionnel final.

Art. 3. - Le régime des études comporte des modules ou des groupes de modules organisés en un seul semestre. L'enseignement d'un certain nombre peut être assuré sous forme d'enseignement à distance.

Les enseignements relatifs à chaque module sont dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et des stages.

Il comporte en outre, un module optionnel au minimum choisi par l'étudiant parmi une liste préparée par le conseil scientifique au début de chaque année universitaire.

Art. 4. L'objet, la nature et la forme de chaque module sont fixés selon les années d'études conformément aux tableaux suivants :

Diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales

Première année :

Modules	Nature des modules	Formes des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Droit civil 1	Obligatoire	X	X
Droit civil 2	Obligatoire	X	X
Droit administratif 1	Obligatoire	X	X
Droit administratif 2	Obligatoire	X	X
Droit commercial	Obligatoire	X	X
Droit pénal général	Obligatoire	X	
Droit pénal des affaires	Obligatoire	X	
Archive et documentation 1	Obligatoire	X	
Archive et documentation 2	Obligatoire	X	
Anglais juridique I	Obligatoire		X
Gestion	Obligatoire	X	
Informatique	Obligatoire		X
Termes juridiques	Obligatoire		X

Deuxième année :

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Droit civil 3	Obligatoire	X	X
Droit civil 4	Obligatoire	X	X
Contentieux administratif	Obligatoire	X	X
Droit commercial	Obligatoire	X	X
Impôt sur les revenus et sur les sociétés	Obligatoire	X	X
Taxe sur la valeur ajoutée	Obligatoire	X	X
Procédures civiles et commerciales 1	Obligatoire	X	
Procédure civiles et commerciales 2	Obligatoire	X	
Droit fiscal général	Obligatoire	X	
Contentieux fiscal	Obligatoire	X	
Anglais juridique	Obligatoire		X
Informatique	Obligatoire		X
Termes juridiques	Obligatoire		X

Troisième année :

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Droit des assurances	Obligatoire	X	
Droit foncier	Obligatoire	X	
Droit du commerce international	Obligatoire	X	
Recouvrement des dettes	Obligatoire	X	
Droits d'enregistrement	Obligatoire	X	
Les entreprises en difficultés	Obligatoire	X	
Droit bancaire et de la bourse	Obligatoire	X	
Termes juridiques	Obligatoire		X

Modules	Nature des modules	Forme des modules	
		Cours théoriques	Travaux dirigés
Anglais juridique	Obligatoire		X
Bureautique et informatique	Obligatoire		X
Stage professionnel final			

Art. 5. Le régime des études relatif au diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales comporte un stage professionnel final pour les étudiants de la troisième année de deux mois et demi dans les entreprises publiques ou privées dont l'activité est liée au domaine dudit diplôme, et ce, au cours de la période allant du mois de février au mois d'avril. Ce stage est sanctionné par la préparation d'un rapport qui fait l'objet d'une validation.

Art. 6. - Une décision du président de l'université de Tunis El Manar après avis du conseil scientifique de la faculté fixe les programmes, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année d'études, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent. En outre ladite décision fixe les modalités de validation du stage et les procédures de la préparation du rapport de stage.

CHAPITRE 2

DU REGIME DES EXAMENS

Art. 7. - Les examens sont organisés en deux sessions successives :

- Une session principale qui comporte des examens partiels en deux parties, la première à la fin du premier semestre et la deuxième à la fin du second semestre suivant la date fixée par le doyen après avis du conseil scientifique.

- Une session de rattrapage ouverte aux étudiants n'ayant pas été déclarés admis à la session principale. La session de rattrapage se déroule une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 8. - Est admis pour le passage d'une année à une autre, tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module de l'année d'étude concernée. Cependant, les notes obtenues dans les différents modules de l'année d'étude concernée peuvent se compléter entre elles, et est déclaré admis, tout étudiant ayant obtenu la moyenne générale.

Les étudiants déclarés non admis à la session principale ne repassent que les examens relatifs aux modules dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

A la session de rattrapage l'étudiant bénéficie, pour chaque épreuve d'examen, de la meilleure des deux notes finales obtenues dans les deux sessions d'examen.

Art. 9. - L'étudiant inscrit en première année et n'ayant pas obtenu la moyenne générale requise mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quarts au moins des modules de l'année d'études concernée peut bénéficier d'un crédit pour être autorisé à passer à la deuxième année et à repasser les modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 10. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 11. - L'attestation de succès de chacune des années d'études porte, selon les notes obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée, l'une des mentions suivantes:

- « Passable », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.

- « Assez bien », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.

- « Bien », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.

- « Très bien », si la moyenne générale est égale ou supérieure à 16/20.

Art. 12. - Le diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toutes les exigences dudit diplôme se rapportant à la validation des stages, et la soutenance avec succès des rapports des stages professionnels finaux devant un jury désigné par le doyen après avis du conseil scientifique et composé de trois enseignants dont l'enseignant encadreur, de même il est possible de faire appel à un représentant du métier reconnu par sa compétence.

Ne peuvent se présenter à la soutenance que les étudiants ayant passé avec succès les examens de la troisième année.

Les étudiants n'ayant pas validés leur stages peuvent bénéficier d'une prolongation dont la durée est fixée par décision du président de l'université.

Art. 13. - Les étudiants titulaires du diplôme national de licence appliquée en affaires juridiques et fiscales, délivré par la faculté de droit et des sciences politiques de Tunis peuvent s'inscrire en première année du deuxième cycle de la maîtrise en droit, et ce, dans la limite du nombre des places ouvertes et conformément aux conditions et réglementations relatives à l'inscription au niveau mentionné.

Art. 14. - Le présent arrêté prend effet à partir de l'année universitaire 2003-2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 3 octobre 2006, fixant le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de théologie de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,

Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques, ainsi que dans celles des sciences humaines et techniques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complété et notamment le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,

Vu le décret n° 95-865 du 8 mai 1995, fixant les fonctions de l'université Ez-zitouna et notamment ses articles 3 et 4,

Vu le décret n° 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,

Vu le décret n° 95-1708 du 18 septembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du premier cycle et de maîtrise dans les études islamiques,

Vu le décret n° 2004-2721 du 21 décembre 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions

Relatif au diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques

Première année :

Modules	Formes des modules		
	Théoriques	Dirigés	Pratiques
Informatique 1	X	X	X
Les origines de la culture islamique	X	X	
Histoire de l'urbanisme	X	X	
Calligraphie arabe 1	X	X	
Dessin technique	X	X	
Français 1		X	
Anglais 1		X	
Informatique 2	X	X	X

d'obtention du diplôme national appliquée dans les disciplines relatives aux arts, aux langues, aux lettres ainsi qu'aux sciences humaines, sociales et fondamentales,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,

Sur proposition du conseil scientifique de l'institut supérieur de théologie de Tunis,

Après avis du comité scientifique et pédagogique de l'université Ez-zitouna,

Après délibération du conseil de l'université Ez-zitouna,

Et après habilitation du conseil des universités.

Arrête :

Article premier. - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens applicable à l'institut supérieur de théologie de Tunis en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques.

TITRE PREMIER

DU REGIME DES ETUDES

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques durent trois (3) ans.

Art. 3. - Chacune des deux premières années d'études comporte au moins vingt six (26) semaines d'enseignement réparties sur deux semestres. La troisième année d'études comporte également au moins vingt six (26) semaines d'enseignement, le second semestre de la troisième année est consacré pour faire un stage professionnel final et pour réaliser un projet de fin d'études.

Art. 4. - Le régime des études relatif au diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques comprend des modules ou des groupes de modules organisés en un seul semestre. L'enseignement d'un certain nombre peut être assuré sous forme d'enseignement à distance.

Les enseignements relatifs à chaque module sont dispensés sous forme de cours théoriques, de travaux dirigés et des stages. Le régime des études comporte outre les modules obligatoires des modules optionnels.

L'objet, la nature et la forme de chaque module sont fixés selon les années d'études, conformément aux tableaux suivants :

Modules	Formes des modules		
	Théoriques	Dirigés	Pratiques
Histoire de l'art islamique	X	X	
Histoire de l'architecture	X	X	
Calligraphie arabe 2	X	X	
Dessin technique	X	X	
Français 2		X	
Anglais 2		X	

Deuxième année :

Modules	Formes des modules		
	Théoriques	Dirigés	Pratiques
Informatique 1	X	X	X
Culture islamique : droit musulman en architecture	X	X	
Ornementation et expression artistique 1		X	
La calligraphie et le manuscrit 1		X	
Français 1		X	
Anglais 1		X	
Informatique 2	X	X	X
Histoire de l'art islamique en Tunisie	X	X	
Ornementation et expression artistique 2		X	
La calligraphie et le manuscrit 2		X	
Français 2		X	
Anglais 2		X	

Troisième année :

Modules	Formes des modules		
	Théoriques	Dirigés	Pratiques
Informatique	X		X
L'art islamique : la place de l'art islamique (comparaisons)	X	X	
Bibliothéconomie et documentation		X	
Français 1		X	
Anglais 1		X	
Création des entreprises	X		X
Stage professionnel final et projet de fin d'études			

Art. 5. Le régime des études comporte aussi :

Pour le deuxième année : un stage professionnel dans une entreprise publique ou privée dont l'activité est liée au domaine du diplôme, pour une période de huit (8) semaines au moins, effectué par chaque étudiant ayant réussi en la deuxième année. Ce stage est sanctionné par un rapport de stage.

- pour la troisième année, l'étudiant doit effectuer :

- un stage professionnel final dans une entreprise publique ou privée dont l'activité est liée au domaine du diplôme d'une durée de deux mois au moins. Ce stage est sanctionné par la préparation et la soutenance d'un rapport de stage professionnel final,

- un projet de fin d'études sous la supervision de l'un des enseignants de l'institut. Ce projet est sanctionné par la préparation, la présentation et la soutenance d'un rapport de projet de fin d'études. L'enseignant encadreur peut faire appel à un représentant du métier reconnu pour sa spécialité et ses compétences scientifiques.

Art. 6. - Une décision du président de l'université Ez-zitouna, après avis du conseil scientifique de l'institut supérieur de théologie de Tunis, fixe les programmes des modules, leur répartition sur les deux semestres de l'année universitaire, le nombre des heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves, le volume horaire total relatif à chaque année d'études, les modalités de contrôle de l'assiduité ainsi que les sanctions qui en découlent.

TITRE II

DU REGIME DES EXAMENS

Art. 7. - Le régime d'évaluation relatif au diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques est basé sur le contrôle continu et les examens de fin de semestre.

Les enseignements relatifs à chaque module sont sanctionnés par des examens comportant épreuves écrites et/ou pratiques selon la nature du module.

Ces épreuves sont organisées en deux sessions :

* une session principale à la fin de chaque semestre, dont la date est fixée par le directeur de l'institut après avis du conseil scientifique.

*une session de rattrapage ouverte au profit des étudiants déclarés non admis lors de la session principale. Cette session aura lieu une semaine au moins après la proclamation des résultats de la session principale de la fin de l'année universitaire.

Art. 8. - Est admis pour le passage d'une année à une autre tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 dans chaque module de l'année d'étude concernée. Cependant les notes obtenues dans les différents modules de l'année d'étude concernée peuvent se compléter entre elles, et est déclaré admis tout étudiant ayant obtenu la moyenne générale.

Les étudiants non admis lors de la session principale ne repassent que les examens relatifs aux modules dont lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.

Lors de la session de rattrapage, l'étudiant bénéficie pour chaque épreuve, de la meilleure des deux notes finales obtenues dans les deux sessions d'examens.

Pour le passage de la première à la deuxième année, l'étudiant peut bénéficier du système de crédits conformément aux conditions fixées par la décision du président de l'université sus-indiquée.

L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

Art. 9. - Le diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques, est délivré aux étudiants déclarés admis aux examens et ayant accomplis toute les exigences du diplôme, se rapportant notamment à la validation des stages, à la préparation des rapports des stages professionnels finaux et des projets de fin d'études et leur soutenance avec succès devant un jury désigné par le

directeur de l'institut après avis du conseil scientifique et composé de trois enseignants dont l'enseignant encadreur, de même, il est possible de faire appel à un représentant du métier reconnu pour sa compétence. Le cas échéant, un représentant de l'établissement dans lequel l'étudiant a effectué son stage peut être l'un des membres du jury.

Ne peuvent se présenter à la soutenance que les étudiants ayant passé avec succès les examens de la troisième année.

Les étudiants dont les stages n'ont pas été validés ou n'ayant pas soutenu avec succès des rapports des stages professionnels finaux ou des projets de fin d'études, peuvent bénéficier d'une prorogation exceptionnelle dont la durée est fixée par décision du président de l'université.

Art. 10. - L'attestation de réussite dans chacune des années d'études porte une mention en fonction de la moyenne générale obtenue dans tous les modules se rapportant à l'année concernée. Cette mention sera comme suit :

- Passable : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,

- Assez bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,

- Bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,

- Très bien : si l'étudiant obtient une moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Art. 11. - Les étudiants titulaires du diplôme national de licence appliquée en multimédia appliqué aux arts islamiques, délivré par l'institut supérieur de théologie de Tunis, peuvent s'inscrire en première année du deuxième cycle du diplôme national de la maîtrise correspondant à leur spécialité et ce dans la limite des places ouvertes et conformément aux conditions et réglementations relatives à l'inscription au niveau mentionné.

Art. 12. - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de l'année universitaire 2005/2006 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 octobre 2006.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi